



「案例精选」

适用《数安法》《网安法》《网数条例》的 行政处罚典型案例

合规社——数据安全与个人信息保护新知分享平台



PART . 01

适用《数据安全法》的 处罚案例

案例1：枣庄某公司存储个人信息至第三方云平台上，未履行数据安全保护义务



通报信息	通报来源：山东网警巡查执法 通报时间：2022.5
案由	2022年5月，枣庄网警在执法检查中发现，某公司自建收费系统，通过公众号采集公民个人信息，存储在第三方云平台上，但对采集的数据未采取安全防护技术措施，未依法履行网络安全保护义务。
处罚依据	《中华人民共和国数据安全法》第27条第一款、第45条第一款
处罚措施	枣庄市台儿庄网警对该公司予以行政警告处罚，并责令改正。

案例2：广州某公司开发的“驾培平台”未履行数据安全保护义务



通报信息	通报来源：广州市公安局 通报时间：2022.7
案由	2022年2月，在开展广州民生实事“个人信息超范围采集整治治理”专项工作中，广州警方检查发现，广州某公司开发的“驾培平台”存储了驾校培训学员的姓名、身份证号、手机号、个人照片等信息1070万余条，但该公司没有建立数据安全管理制度和操作规程，对于日常经营活动采集到的驾校学员个人信息未采取去标识化和加密措施，系统存在未授权访问漏洞等严重数据安全隐患。系统平台一旦被不法分子突破窃取，将导致大量驾校学员个人信息泄露，给广大人民群众个人利益造成重大影响。
处罚依据	《中华人民共和国数据安全法》第27条
处罚措施	广州警方对该公司未履行数据安全保护义务的违法行为，依法处以警告并处罚款人民币5万元的行政处罚。

案例3：瞒报行程轨迹信息，不配合公安机关进行数据调取被处罚



通报信息	通报时间：2022.9
案由	2022年1月28日，违法行为人韦某乘坐飞机（航班号HU7375）从广东深圳直达广西百色巴马机场，后由韦某堂哥韦建锋开车到巴马机场接送韦某回到田阳区田州镇万和新城小区居住，公安民警向韦某了解情况时，韦某却瞒报行程轨迹信息，后被公安民警查实。
处罚依据	《中华人民共和国数据安全法》第35条
处罚措施	对违法行为人韦某处以 罚款二百元 的处罚。

案例4：洛阳某公司数据在境外网站公开售卖，未保障数据安全被处罚



通报信息	通报来源：平安洛阳 通报时间：2022.9
案由	2022年7月，洛阳警方网安部门发现某公司数据在某境外网站被公开售卖后，立即对该公司进行了相关检查。经查，该公司开展数据处理活动时，未依法建立健全全流程数据安全管理制度，未采取相应的技术措施和其他必要措施来保障数据安全，导致数据被泄漏。
处罚依据	《中华人民共和国数据安全法》第45条规定
处罚措施	警方给予该公司 人民币5万元 的行政处罚，并对该公司主管负责人处 1万元的行政处罚 。

通报信息	通报来源：网信上海 通报时间：2022.10
案由	2022年10月，上海网信办发现，某科技公司在处理政务类数据时违规操作，且未采取相应的技术措施和其他必要措施保障数据安全，导致数据存在泄露风险。
处罚依据	《中华人民共和国数据安全法》
处罚措施	上海网信办对该公司责令改正，给予警告，并处以人民币 五万元罚款 的行政处罚。

案例6-7：邵东某二类专科医院和某疫苗接种门诊没有制定数据安全管理制度和操作规程



通报信息	
通报来源：湖南网警 通报时间：2023.3	
案由	2023年3月13日，邵东市公安局网络安全保卫大队民警对辖区单位开展网络安全和检查，在检查中发现某二类专科医院和某疫苗接种门诊没有制定数据安全管理制度和操作规程，没有对单位员工开展正规的数据安全教育培训，没有采取任何防篡改、防泄漏、防侵入等技术措施，没有对采集到的居民个人信息采取去标识化和加密措施，系统存在弱口令密码等严重数据安全隐患，均违反了《中华人民共和国数据安全法》第27条之规定。
处罚依据	《中华人民共和国数据安全法》第27条、第45条。
处罚措施	邵东市公安局对两家单位予以行政警告处罚。

案例8：长沙某电商平台用户隐私数据存在泄露风险，未制定数据安全管理制度被处罚



通报信息	通报来源：公安部网安局 通报时间：2023.4
案由	2023年2月，湖南省长沙市公安局岳麓分局网安部门工作发现，辖区某电商平台存在数据泄露隐患，迅速组织专业技术人员调取日志并约谈单位相关责任人员。经查，该企业服务器存在未授权访问漏洞，用户隐私数据存在泄露风险。通过进一步核实，该企业未制定数据安全管理制度、未充分落实网络安全等级保护制度。
处罚依据	《中华人民共和国数据安全法》第27条、第45条第一款
处罚措施	长沙市公安局岳麓分局给予该企业警告，并处罚款五万元，对直接责任人处罚款一万元，责令限期改正。

案例9：湘潭某商旅服务公司票务系统，未采取技术措施保障数据安全被处罚



通报信息	通报来源：公安部网安局 通报时间：2023.4
案由	2023年2月，湖南省湘潭市公安局岳塘分局网安部门通过工作发现辖区某商旅服务公司票务系统中存有大量用户姓名、电话、身份证号、航班、银行账户等敏感数据，存在数据泄露风险。经查，该公司服务器短时间内存在大量登录失败，被恶意用户暴力破解账户密码痕迹。同时，服务器内安装的ElasticSearch软件，可通过互联网在无需账号密码条件下直接访问系统内敏感数据。
处罚依据	《中华人民共和国数据安全法》第27条、第45条第一款
处罚措施	湘潭市公安局岳塘分局给予该企业警告，并责令限期改正。

案例10：株洲某医院网站被篡改植入暗链，未履行数据安全保护义务被处罚



通报信息	通报来源：株洲警事 通报时间：2023.4
案由	2023年3月11日，株洲市公安局荷塘分局网安大队接株洲市网络与信息安全信息通报中心通报，株洲某医院网站被篡改植入暗链，经网安大队检查发现，该医院管理平台日志系统中存储客户敏感数据，包括姓名、性别、身份证号、用药情况等敏感信息，该医院未对前述数据采取应有的技术保护措施，未履行数据安全保护义务，存在数据泄露风险。
处罚依据	《中华人民共和国数据安全法》第45条第一款
处罚措施	株洲市公安局荷塘分局给予该医院警告，并责令限期改正。

案例11：永州某物业人脸识别系统、车辆管理系统未履行数据安全保护义务被处罚



通报信息	通报来源：公安部网安局 通报时间：2023.4
案由	2023年3月，湖南省永州市东安县公安局网安部门在查办一起侵犯公民个人信息案件中发现某小区业主信息泄露线索，随即对小区所属物业公司发起“一案双查”。 经查，该公司使用的人脸识别系统、车辆管理系统中明文存有6000余名业主姓名、电话、身份证号、银行账户等敏感数据信息。同时，人脸识别系统、车辆管理系统均存在登录账号弱口令，账号未设置权限管理，存放用户数据的办公电脑使用向日葵远程控制软件进行操作，且未采取任何安全防护措施，未履行数据安全保护义务。
处罚依据	《中华人民共和国数据安全法》第27条、第45条第一款
处罚措施	永州东安县公安局给予该公司警告，并责令限期改正。

案例12：株洲某软件学校网站存在数据泄露风险，未履行数据安全保护义务被处罚



通报信息	通报来源：株洲警事 通报时间：2023.4
案由	2023年3月10日，株洲市公安局荷塘分局网安大队接株洲市网络与信息安全信息通报中心通报，株洲某软件学校网站存在短文件名泄露漏洞。经网安大队检查发现，该网站系统中存在大量学生姓名、身份证号、电话号码、家庭住址等敏感信息。该学校未对前述数据采取应有的技术保护措施，未履行数据安全保护义务，存在数据泄露风险。
处罚依据	《中华人民共和国数据安全法》第45条第一款
处罚措施	株洲市公安局荷塘分局给予该学校警告，并责令限期改正。

案例13：洛阳某平台数据库未关闭免登录访问漏洞，造成平台数据泄露被处罚



通报信息	通报来源：新安县公安局 通报时间：2023.4
案由	2023年4月3日，新安县公安局网安部门接上级下发线索：新安县经济技术开发区某平台数据库疑似发生数据泄漏事件。新安县公安局网安部门立即对该公司进行了相关检查，调查发现该平台上线运行后未关闭免登录访问漏洞，存在重大网络安全隐患，导致平台数据泄漏。
处罚依据	《中华人民共和国网络安全法》第59条第一款；《中华人民共和国数据安全法》第27条、第45条。
处罚措施	新安县警方依据《网络安全法》第59条第一款，对新安县某区处以行政警告并责令整改；依据《中华人民共和国数据安全法》第27、45条，对该公司处以行政警告并处 罚款20万元 的处罚，并责令其对存在问题进行 整改 。

案例14：绥宁某催收公司非法获取债务人的信息，获取信息后也没有存档被处罚



通报信息	通报时间：2023.4
案由	2023年4月4日，绥宁县公安局在工作中发现：XX乡XX村XX快递二楼成立一家催收公司，名称为XX达通仁信息技术咨询有限公司，法人代表张X，该公司在没有要求提供合法资质的情况下，审核交易双方的身份，在催收的过程中通过天眼查、小蓝本、钉钉等软件非法获取债务人的信息，获取信息后也没有存档。
处罚依据	《中华人民共和国数据安全法》第33条、第47条。
处罚措施	对XX达通仁信息技术咨询有限公司和其 法人代表张X予以行政处罚。

案例15：湘潭某公司未落实数据安全管理制度，未开展数据安全教育培训被处罚



通报信息	通报来源：湘潭县公安 通报时间：2023.4
案由	2023年4月10日，第八个全民国家安全教育日来临之际，湘潭县公安局网安大队在开展网络、数据安全检查中，发现辖区某单位自建的应用系统中存储有该单位人员、财务信息等大量重要数据，但该单位未落实数据安全管理制度，未开展数据安全教育培训，且未对系统采取相应的技术防范措施，致使系统接口存在任意文件上传漏洞等数据安全隐患，大量个人信息、单位信息存在泄露风险。
处罚依据	《中华人民共和国数据安全法》
处罚措施	湘潭县公安局依法对该单位予以行政警告处罚，要求其切实履行主体责任，及时清理处置数据安全隐患。

案例16：怀化某燃气公司缴费系统账号密码为弱口令，未制定数据安全管理制度被处罚



通报信息	通报来源：公安部网安局 通报时间：2023.4
案由	2023年3月，湖南省怀化市沅陵县公安局网安部门通过工作发现辖区某燃气公司缴费系统存有大量客户姓名、电话、身份证号、家庭住址等敏感数据。经查，该公司办公电脑未设置开机密码，缴费系统账号密码均为弱口令，并且该企业未制定数据安全管理制度、未充分落实网络安全等级保护制度。
处罚依据	《中华人民共和国数据安全法》第27条、第45条第一款
处罚措施	怀化沅陵县公安局给予该企业警告，并责令限期改正。

案例17：江西某职业技术大学不履行数据安全保护义务被处罚



通报信息	通报来源：江西网警 通报时间：2024.4
案由	2023年3月，南昌市公安局工作发现，江西某职业技术大学师生个人信息疑似遭泄露。经查，该学校未健全全流程数据安全管理制度，未采取数据加密等相应技术措施保障数据安全，导致学校数据库被黑客非法入侵，师生个人敏感信息数据遭泄露。
处罚依据	《中华人民共和国数据安全法》第27条、第45条第一款
处罚措施	南昌市公安局对该学校给予行政处罚。

案例18：株洲某医院医疗管理系统存在数据泄露风险，未履行数据安全保护义务被处罚



通报信息	通报来源：株洲警事 通报时间：2023.4
案由	2023年4月20日，株洲市茶陵县公安局网安大队在进行日常网络安全检查工作中发现，茶陵县某医院的医疗管理系统存储着大量患者的姓名、身份证号、电话号码、家庭住址等敏感信息，该医院未建立数据安全管理制度，未采取任何的安全防护措施，未履行数据安全保护义务，存在数据泄露风险。
处罚依据	《中华人民共和国数据安全法》第27条、第45条第一款
处罚措施	茶陵县公安局给予该医院警告，并责令限期改正。

案例19：石嘴山某通讯店未建立数据安全管理制度，违法办理手机卡被处罚



通报信息	通报来源：大武口区公安分局 通报时间：2023.4
案由	2023年4月，石嘴山市大武口区分局网安大队、隆湖派出所案件办理中发现，犯罪嫌疑人刘某某等三人在大武口区隆湖某通讯店内，先后办理了14张手机卡，全部提供给境外犯罪分子用于电信网络诈骗。分局网安大队快速反应，严查刘某某等三人异常的办卡行为。经询问，该通讯店在未询问办卡原由的情况下，就给刘某某等三人办理了14张手机卡用于违法犯罪活动。依据公安部“一案双查”的要求，网安大队对该通讯店进行突击检查，发现其存在办公电脑未设置开机密码、未设置建立数据安全管理制度和未组织数据安全教育培训等违法行为。
处罚依据	《中华人民共和国数据安全法》第27条、第45条第一款
处罚措施	石嘴山市大武口区分局网安大队对该通讯店以未落实数据安全保护责任移交隆湖派出所进行处理，对其予以行政警告处罚，责令限期整改。

案例20-21：邵东两家单位没有制定数据安全管理制度和操作规程被处罚



通报信息	通报来源：湖南省互联网举报中心 通报时间：2023.4
案由	2023年3月13日，邵东市网信办和市公安局网络安全保卫大队民警对辖区单位开展网络安全和数据安全检查时，发现辖区内两家单位疑似存在数据泄露风险。经查，两家单位没有制定数据安全管理制度和操作规程，没有对单位员工开展正规的数据安全教育培训，没有采取任何防篡改、防泄漏、防侵入等技术措施，用户个人信息数据存在泄露风险。
处罚依据	《中华人民共和国数据安全法》第45条；《湖南省网络安全和信息化条例》第二十六条、三十三条、第五十五条
处罚措施	邵东市网信办联合市公安局对未履行数据安全保护义务的这两家单位负责人进行约谈，对两家单位依法予以行政警告处罚，要求切实履行主体责任，及时清理处置网络安全隐患。两家单位负责人均表示接受处罚并且立即按要求整改到位。

案例22：麻阳一商贸公司未履行数据安全保护义务被处罚



通报信息	通报来源：麻阳苗族自治县公安局 通报时间：2023.4
案由	2023年4月，麻阳苗族自治县公安局网安大队在日常网络安全监督检查中发现某商贸公司未建立健全全流程数据安全管理制度，为组织开展数据安全培训，且该公司服务器内存有大量客户敏感数据，包括姓名、身份证号码、手机号码等信息，该公司未对敏感数据采取相应的技术保护措施，未履行数据安全保护义务。
处罚依据	《中华人民共和国数据安全法》
处罚措施	麻阳公安对该公司未履行数据安全保护义务的违法行为，依法予以行政处罚。

案例23：全南某公司未落实数据安全保护责任，未开展等级保护备案工作被处罚



通报信息	通报来源：赣州公安 通报时间：2023.5
案由	2023年4月，全南县公安局网安大队在开展网络和数据安全监督检查时，发现某公司疑似存在网络数据泄露隐患。随即，全南网警组织人员调取相关信息并约谈涉案人员。经查，该公司相关服务器存在未授权访问漏洞，用户隐私数据存在泄露风险。同时，未落实数据安全保护责任，未开展等级保护备案工作，相关数据安全保护规章制度形同虚设。
处罚依据	《中华人民共和国数据安全法》第27条、第45条。
处罚措施	2023年4月21日，全南县公安局给予该公司行政警告处罚，并责令限期整改。

案例24：隆回某置业公司未履行数据安全保护义务被处罚



通报信息	通报来源：邵阳网警 通报时间：2023.5
案由	2023年5月，隆回县公安局网络安全保卫大队在查办一起侵犯公民个人信息案件中，发现某小区业主信息泄露线索，随即于2023年5月上旬联合隆回县局三阁司派出所对该小区的开发公司邵阳市某置业公司发起“一案双查”。经查，邵阳市某置业公司数据安全意识淡薄，未建立健全全流程数据安全管理制度，未开展数据安全教育培训，未采取相应的技术措施和其它必要措施保障公司的数据安全，导致该公司开发楼盘的所有业主信息被本公司工作人员多次贩卖。同时，该公司未明确数据安全负责人和管理机构，对存放置业业主用户数据的办公电脑未采取任何安全防护措施，未履行数据安全保护义务。
处罚依据	《中华人民共和国数据安全法》第27条、第45条第一款
处罚措施	隆回县公安局给予该公司警告，并责令限期改正。

案例25：安庆某房地产公司未履行数据安全保护义务被处罚



通报信息	
通报来源：安徽法制报 通报时间：2023.5	
案由	2023年5月，安庆市太湖县公安局网安大队、经济开发区派出所民警在对太湖县某房地产公司进行数据安全检查过程中，发现该公司数据安全意识淡薄，未建立数据安全管理制度和操作规程，未对员工开展数据安全教育培训，未对采集到的居民个人信息采取加密措施。同时，该公司未明确数据安全负责人和管理机构，对存放业主用户数据的办公电脑未采取任何安全防护措施，未采取必要技术措施保障公司数据安全，未履行数据安全保护义务，导致大量数据信息面临泄露的重大风险。
处罚依据	《中华人民共和国数据安全法》
处罚措施	太湖县公安局对该公司未履行数据安全保护义务的违法行为，依法处以警告并对直接责任人员处罚款人民币1万元的行政处罚。

案例25：怀化某手机店敏感信息资料数据文档未单独加密，存在泄露风险被处罚



通报信息	通报来源：麻阳苗族自治县公安局 通报时间：2023.6
案由	2023年5月，怀化市溆浦县公安局西湖派出所民警在对溆浦县某手机店、某移动专营店等被处罚单位进行网络安全检查时发现，该店自2023年1月以来，将新开卡客户姓名、身份证号、手机号码等敏感信息资料数据文档，储存在店内未设置开机屏保密码的互联网电脑桌面上，且对该敏感信息资料数据文档未采取单独加设密码等相应的技术保护措施，存在泄漏风险。
处罚依据	《中华人民共和国数据安全法》第27条、第45条第一款
处罚措施	怀化市溆浦县公安局对溆浦县某手机店予以行政处罚。

案例26：温州某科技公司将敏感数据上传至公有云，造成严重的数据泄露被处罚



通报信息	通报来源：公安部网安局 通报时间：2023.6
案由	2023年3月，浙江某科技有限公司为浙江某县级市政府部门开发运维信息管理系统过程中，在未经建设单位同意的情况下，将建设单位采集的敏感业务数据擅自上传至租用的公有云服务器上，且未采取安全保护措施，造成了严重的数据泄露。
处罚依据	《中华人民共和国数据安全法》第45条
处罚措施	浙江温州公安机关对公司及项目主管人员、直接责任人员分别作出 罚款100万元、8万元、6万元 的行政处罚。

案例27：江西某公司OA系统存储大量敏感数据，数据安全保护义务不到位被处罚



通报信息	通报来源：网信南昌 通报时间：2023.6
案由	2023年4月13日，接上级网信部门通报，江西某股份有限公司运营的网络智能办公系统疑似遭黑客组织攻击并植入木马病毒，主机存在受控的风险。当日，南昌市互联网信息办公室决定立案调查并派执法人员开展案件调查工作。经过现场勘验、抽样取证、远程勘验（样本技术分析）、笔录问询等程序，查明：①该公司的OA系统和服务器内存储了大量敏感数据，但该公司履行数据安全保护义务不到位，OA系统感染了可获取服务器文件管理权限和命令执行权限的木马程序，相关行为违反了《中华人民共和国数据安全法》第二十七条规定；②该公司开展数据处理活动未加强风险监测，在发现数据安全漏洞风险和事件时未采取补救措施，未履行风险监测、补救处置等义务，相关行为违反了《中华人民共和国数据安全法》第二十九条规定。
处罚依据	《中华人民共和国数据安全法》第27条、第29条、第45条
处罚措施	2023年5月30日，南昌市网信办对江西某股份有限公司处以警告、罚款50万元，对直接负责的主管人员处以罚款5万元的行政处罚。

案例28：衡阳某医院未履行数据安全保护义务被处罚，第三方技术公司也受处罚



通报信息	通报来源：网信湖南 通报时间：2023.6
案由	2023年6月，衡阳网信部门在数据安全领域开出的首张“罚单”。衡南县某医院未履行数据安全保护义务，造成部分数据泄露，违反《中华人民共和国数据安全法》第29条规定。衡南县网信办依据第45条，对该医院作出责令整改、罚款5万元的行政处罚。同时，对第三方技术公司及相关责任人处以1.2万元罚款。
处罚依据	《中华人民共和国数据安全法》第29条、第45条
处罚措施	衡南县网信办对该医院作出 责令整改、罚款5万元 的行政处罚。同时， 对第三方技术公司及相关责任人处以1.2万元罚款。

案例29：中山某科技公司对敏感数据未加密，未建立数据安全管理制度被处罚



通报信息	
通报来源：网信广东 通报时间：2023.7	
案由	2023年7月，中山市三乡公安分局鹤湾派出所在对辖区内的公司进行数据安全检 查过程中，发现一家信息科技公司疑似存在网络数据泄露隐患。通过询问相关责 任人、调取网络设备日志信息、开展技术检测等方式，鹤湾派出所发现该公司在 没有依法建立数据安全管理制度和操作规程等数据保护措施的前提下，对存储的 公民敏感信息数据未采取去标识化和加密保护。
处罚依据	《中华人民共和国数据安全法》第27条、第45条
处罚措施	三乡公安分局对该公司处 以警告以及罚款5万元 的行政处罚，对 该公司负责人作出 罚款1万元 的行政处罚。

案例30：重庆某科技公司未组织开展数据安全培训，被履行数据安全保护义务被处罚



通报信息	
通报来源：网信重庆 通报时间：2023.7	
案由	根据有关部门移交的线索，重庆市网信办对属地一科技公司涉网络数据安全违法行为进行立案调查。经查，该公司因业务开展，收集、存储、处理的网络数据量较大，但未按法律法规要求建立健全全流程网络数据安全管理制度，未组织开展网络数据安全教育培训，未采取相应的技术措施和其他必要措施，保障网络数据安全等数据安全保护义务，且存在数据库数据泄露的情形。
处罚依据	《中华人民共和国数据安全法》第27条、第29条、第45条
处罚措施	重庆市网信办对该公司作出责令限期改正，给予行政警告，并处10万元罚款的行政处罚。

案例31：赣州某公司网络营销代理业务中未保障数据安全被处罚



通报信息	通报来源：江西省通信管理局 通报时间：2023.8
案由	根据上级部门通报，江西赣州某信息技术公司业务系统疑似遭受黑客攻击，存在数据泄露风险。江西省通信管理局立即依法组织开展案件调查，查明该公司在开展网络营销代理业务中未有效落实网络和数据安全保护主体责任，未依法采取相应的技术措施保障业务系统数据安全。
处罚依据	《中华人民共和国数据安全法》
处罚措施	江西省通信管理局对赣州某信息技术公司给予警告、罚款15万元，对直接负责的主管人员和直接责任人各罚款1万元。

案例32：南昌某高校发生数据泄露！罚款80万元，抓获3人！



通报信息	通报来源：南昌网警 通报时间：2023.8
案由	2023年8月，南昌公安网安部门工作发现，南昌某高校3万余条师生个人信息数据在境外互联网上被公开售卖。南昌公安网安部门立即开展一案双查，成功抓获犯罪嫌疑人3名。同时，对涉案高校不履行数据安全保护义务违法行为开展执法检查。经查，涉案高校在开展数据处理活动中，未建立全流程数据安全管理制度，未采取技术措施保障数据安全，未履行数据安全保护义务，导致学校存储教职工信息、学生信息、缴费信息等3000余万条信息的数据库被黑客非法入侵，其中3万余条教职工、学生个人敏感信息数据被非法兜售。
处罚依据	《中华人民共和国数据安全法》第45条
处罚措施	南昌公安网安部门对该学校作出责令 改正 、 警告并处80万元人民币罚款 的处罚，对主要责任人作出人民币 5万元罚款 的处罚。

案例33：因未制定数据安全管理制度，江苏淮安一足浴店被责令整改！



通报信息	通报来源：江苏公安执法公示平台 通报时间：2023.8
案由	2023年8月，江苏公安执法公示平台公开了一份由江苏省淮安市公安局淮阴分局西坝派出所开具的行政处罚决定书，一家足浴店因未采取必要数据安全保障措施等被责令整改、警告。决定书显示，8月16日，西坝派出所的两位民警依法对一家名为六指情魔的足浴会所进行检查，发现该场所的电脑存储有顾客姓名、手机号码、身份证号码等敏感数据且未设置密码，未制定数据安全管理制度，未采取必要措施保障数据安全。
处罚依据	《中华人民共和国数据安全法》
处罚措施	西坝派出所对该足浴会所处 以责令整改、警告 的行政处罚。

案例34：昌平某软件公司未履行数据安全保护义务被处罚



通报信息	通报来源：首都网警 通报时间：2023.9
案由	2023年6月7日，昌平网安部门工作中发现，辖区内某软件有限公司研发的“某数据分析系统”存在数据泄露隐患。经查，该公司研发的“数据分析系统”内存有用户姓名、基因数据等数据信息。通过进一步核实，该系统内数据信息未采用加密措施，系统服务器未采取任何网络防护和技术防护措施，造成19.1GB公民隐私数据暴露在互联网。
处罚依据	《中华人民共和国数据安全法》第27条、第45条第一款
处罚措施	北京市公安局昌平分局给予该企业警告，并处罚款五万元人民币，责令限期改正。

案例35：北京某科技公司APP后台存储的46万余条数据暴露在互联网上被处罚



通报信息	
通报来源：首都网警 通报时间：2023.9	
案由	2023年6月13日，北京朝阳网安部门接市公安局网安总队通报，辖区某科技公司存在数据泄露隐患，分局迅速组织相关力量前往该科技公司进行现场网络安全检查。经工作发现，该科技公司一款APP产品后台存储的客户姓名、手机号、微信账号、邮箱等信息46万余条数据被暴露在互联网上，该数据一旦被不法分子获取，将导致大量公民个人信息泄露，给广大人民群众个人合法权益造成重大影响。
处罚依据	《中华人民共和国数据安全法》第27条、第45条第一款
处罚措施	北京市公安局朝阳分局给予该科技公司警告的行政处罚。

案例36：淮安蛋糕店因未组织数据安全培训及未建立数据安全管理制度等被处罚



通报信息	通报来源：淮安市公安局淮安分局 通报时间：2023.8
案由	2023年8月10日，淮安市公安局淮安分局白马湖派出所民警对淮安区麦香人家蛋糕店履行数据安全保护义务情况进行检查。经查，该店因正常业务需要，开展会员数据处理活动，收集包含姓名、手机号等信息数据，但没有建立健全全流程数据安全管理制度，组织开展数据安全教育培训，采取相应的技术措施和其他必要措施，保障数据安全。该店作为数据处理者，未采取措施确保数据处理活动符合法律、行政法规的规定，并防止未经授权的访问以及数据泄露、篡改、丢失，属于未履行数据安全保护义务。
处罚依据	《中华人民共和国数据安全法》第27条第一款、第45条第一款
处罚措施	淮安市公安局淮安分局对淮安区麦香人家蛋糕店警告。

案例37：南通某科技公司使用“弱口令”登录平台、未履行数据安全保护义务被处罚



通报信息	通报来源：公安部网安局 通报时间：2023.9
案由	江苏南通公安网安部门对当地某科技有限公司检查时发现，该公司对包含生产工艺流程、操作手册、员工个人信息等数据的MySQL数据库（数据量达百万条），未建立数据安全管理制度，也未采取相应技术措施保障数据安全，并且存在使用“弱口令”即可登录平台、访问数据的情况，涉嫌未履行数据安全保护义务。
处罚依据	《中华人民共和国数据安全法》第45条
处罚措施	南通公安机关对该公司予以行政警告并责令限期改正。

案例38：盐城某医药公司不履行数据安全保护义务被处罚



通报信息	通报来源：公安部网安局 通报时间：2023.9
案由	江苏盐城公安网安部门在对当地某医药公司检查时发现，该公司医疗健康信息的会员管理系统存有大量公民个人信息，经现场检测发现该系统存在网络安全漏洞，且该公司未建立数据安全管理制度，未组织开展数据安全教育培训，也未采取相应技术措施保障数据安全，涉嫌未履行数据安全保护义务。
处罚依据	《中华人民共和国数据安全法》第45条
处罚措施	盐城公安机关对该公司予以行政警告并责令限期改正。

案例39：宿迁某医学检验机构不履行数据安全保护义务被处罚



通报信息	通报来源：公安部网安局 通报时间：2023.9
案由	江苏宿迁公安网安部门对当地某医学检验机构检查时发现，该机构运营的医学检验信息平台存在SQL注入漏洞、弱口令等网络安全隐患，且未建立数据安全管理制度，未组织数据安全教育培训，未采取相应技术措施保障数据安全，未对其数据处理活动开展风险监测和定期风险评估，可致敏感业务数据泄露，涉嫌未履行数据安全保护义务。
处罚依据	《中华人民共和国数据安全法》第45条
处罚措施	宿迁公安机关该机构予以行政警告并处罚款10万元。

案例40：成都某科技有限公司不履行数据安全保护义务被处罚



通报信息	通报来源：公安部网安局 通报时间：2023.9
案由	江苏苏州公安网安部门工作发现，成都某科技有限公司在为苏州某信息科技股份有限公司相关系统运维过程中，未建立健全全流程数据安全管理制度，为图工作方便，私自将该公司30余万条运营数据上传至互联网，且未落实任何技术防护措施保障数据安全，未对其数据处理活动开展风险监测，可致该批数据泄露，涉嫌未履行数据安全保护义务。
处罚依据	《中华人民共和国数据安全法》第45条
处罚措施	苏州公安机关对该公司予以行政警告并处罚款5万元。

案例41：存在数据漏洞风险，南昌市网信办依法对属地某企业作出行政处罚



存在数据漏洞风险，南昌市网信办依法对属地某企业作出行政处罚	
案例	
案由	2023年10月，接上级网信部门通报，南昌县某企业存在数据漏洞风险，疑似出现删库勒索事件。经过立案调查、远程勘验、现场勘验、笔录问询等工作，查明： 1.该企业运营的mongodb数据库存在未授权访问安全漏洞；2.该企业未采取相应的技术措施和其他必要措施保障数据安全，其运营的数据库被黑客删库并勒索；3.该企业未加强风险监测，发生删库勒索事件时未采取处置措施和履行主动报告义务。 该企业的相关行为违反了《中华人民共和国数据安全法》第二十七条、二十九条的规定。
处罚依据	《中华人民共和国数据安全法》第27条、第29条、第45条
处罚措施	南昌市网信办对该企业作出警告并处罚款5万元、对直接负责的主管人员作出罚款1万元的行政处罚。

案例42：泰州某不动产登记中心和北京某科技发展研究中心不履行数据安全保护义务案



通报信息	通报来源：公安部网安局 通报时间：2023.9
案由	江苏泰州公安网安部门工作发现，当地某不动产登记中心的“业务练兵系统”存在Elasticsearch未授权访问安全漏洞，且未建立健全全流程数据安全管理制度，未落实有效的数据安全防护措施，可致该系统中存储的24万余条业务数据泄露，涉嫌未履行数据安全保护义务。
处罚依据	《中华人民共和国数据安全法》第45条
处罚措施	泰州公安机关对该不动产登记中心予以行政警告并责令改正；对该系统的建设运维单位北京某科技发展研究中心予以行政警告并处罚款5万元。

案例43：六盘水市某公司未履行数据安全保护义务被处罚



通报信息	通报来源：安顺网警 通报时间：2023.9
案由	贵州省六盘水市钟山区网安大队在办理一起帮助信息网络犯罪案时，犯罪嫌疑人供述其曾在六盘水钟山辖区某酒店客房内为境外诈骗份子搭建GOIP实施诈骗。钟山区网安大队立即对该酒店管理公司开展“一案双查”，对该公司在网络安全、数据安全方面存在的问题隐患进行排查，发现该公司使用的信息系统违规收集了酒店入住人员个人信息2万余条，系统存在安全隐患，数据泄露风险程度高。经六盘水网安支队对该信息系统的运维公司进行检查，发现该公司存在未履行数据安全保护义务、未建立数据安全管理制度和操作规程、未组织开展数据安全教育培训以及违规收集公民个人信息等违法行为。
处罚依据	《中华人民共和国数据安全法》第45条第一款
处罚措施	六盘水网安部门对该系统运维公司处以行政警告并处行政罚款十万元的处罚。

案例44： 贵州某医院未制定数据安全管理制度、未履行数据安全保护义务被处罚



通报信息	通报来源： 安顺网警 通报时间： 2023.9
案由	贵州省兴义市公安局网安大队在开展网络安全执法检查监督工作中，发现某医院信息系统存在反序列化漏洞。经查，该院信息系统存储个人身份信息50万条，攻击者可以轻易通过反序列化漏洞获取主机权限，并进入内网数据库中获取50万患者姓名、身份证号、亲属姓名电话等个人信息。该院部分网络安全防护技术措施不到位，未制定数据安全管理制度、未履行数据安全保护义务。
处罚依据	《中华人民共和国数据安全法》第45条第一款
处罚措施	兴义市公安局给予该医院警告处罚，并责令限期整改。

案例45：上海市某科技公司因数据泄漏被依法处罚



通报信息	通报来源：网信上海 通报时间：2023.10
案由	上海市某科技公司相关数据库存在未授权访问漏洞，部分数据被窃并传输到境外。上海市网信办将相关情况通报涉事企业并要求立即核查整改，但该科技公司无视数据安全保护责任，未进行及时有效整改且擅自将涉事数据库一删了之，意图逃避处罚。经调查核实，该科技公司主要从事为保险类企业提供互联网通信服务。2022年10月，公司安装配置了一台Elasticsearch数据库服务器，用于搜集多个应用系统的业务日志，并存储了包含用户姓名、身份证号码、手机号在内的大量个人信息。该公司未建立健全全流程数据安全管理制度，未采取相应的技术措施和其他必要措施保障数据安全，因数据库存在未授权访问漏洞，造成部分数据泄漏被传输到境外IP。同时企业私自删除涉事数据库逃避责任、没有按照规定及时向网信部门报告，未有效履行数据安全保护义务。
处罚依据	《中华人民共和国数据安全法》第27条、第45条
处罚措施	上海市网信办对该科技公司作出责令改正，给予警告，并处人民币8万元罚款的行政处罚；对公司直接责任人员作出罚款人民币1万元的行政处罚。

案例46：杭州某科技公司未履行数据安全保护义务被处罚



通报信息	
通报来源：网信浙江 通报时间：2023.10	
案由	根据国家网信办移交的问题线索，浙江省网信办依法对杭州某科技公司未履行数据安全保护义务的问题进行立案调查。经查实，该公司旗下某生活类APP相关数据库服务端口直接暴露在互联网环境中，存在未授权访问漏洞，未按要求履行数据安全保护义务，违反《中华人民共和国数据安全法》第二十七条之规定。
处罚依据	《中华人民共和国数据安全法》第27条；《行政处罚法》等法律法规
处罚措施	浙江省网信办对杭州某科技公司作出 罚款5万元 的行政处罚，对该公司直接负责人作出 罚款1万元 的行政处罚。

案例47：保靖某幼儿园无数据安全管理制度，存在严重的个人信息数据泄露风险被处罚



通报信息	通报来源：保靖县公安局 通报时间：2023.10
案由	2023年10月17日，保靖县公安局网安大队在进行网络数据安全检查时，发现保靖县某幼儿园存储在电脑中存有700余条学生及家长个人信息的文档未采取技术加密保护措施，无数据安全管理制度，存在严重的个人信息数据泄露的风险隐患。
处罚依据	《中华人民共和国数据安全法》
处罚措施	保靖县公安局对该幼儿园给予行政警告处罚，并责令整改。

案例48：北京市网信办对三家企业未履行数据安全保护义务作出行政处罚



通报信息	通报来源：网信北京 通报时间：2023.10
案由	2023年11月，根据国家网信办移交的问题线索，北京市网信办依据《中华人民共和国数据安全法》对属地三家企业涉嫌存在网络数据安全违法行为进行立案调查并作出行政处罚。 经查实，三家企业违反《中华人民共和国数据安全法》第二十七条规定，未履行数据安全保护义务，部署的ElasticSearch数据库存在未授权访问漏洞，造成部分数据泄露。
处罚依据	《中华人民共和国数据安全法》第27条、第45条第一款
处罚措施	北京市网信办对三家企业分别作出责令改正，给予警告，并处5万元罚款的行政处罚，对直接主管人员和其他责任人员处以1万元罚款处罚。

案例49：邵阳某科技公司不履行数据安全保护义务被处罚



通报信息	
通报来源：邵阳县公安局 通报时间：2023.11	
案由	2023年11月，邵阳县公安局网安大队组织精干力量对全县企业进行了网络安全执法检查，检查过程中依法查处了1家不履行网络安全保护义务的公司，有效预防了网络安全事件的发生，净化了全区网络空间。11月16日，网安大队在检查中发现，湖南某科技有限公司负责承建开发邵阳县高新技术产业开发区，未按照法律法规建立网络安全等级保护制度，未履行数据安全保护义务，存在网络安全隐患，给网络安全秩序造成不良影响。
处罚依据	《中华人民共和国数据安全法》
处罚措施	湖南某科技有限公司被公安机关 责令改正并予以行政警告 处罚。

案例50：温州某大药房因未履行数据保护义务被处罚110万元



通报信息	
通报来源：公安部网安局 通报时间：2023.11	
案由	温州网安部门在日常工作中发现有人在暗网上售卖温州某大药房销售数据。通过侦查发现，该大药房数据分析师利用工作便利将大量交易数据导出并售卖。温州网安在依法对该数据分析师采取刑事强制措施的同时，启动“一案双查”工作机制。经进一步侦查发现，该大药房因未建立健全全流程数据安全管理制度，未组织开展数据安全教育培训，未采取相应的技术措施和其他必要措施保障数据安全，最终导致大量敏感数据泄露。
处罚依据	《中华人民共和国刑法》第253条之一；《中华人民共和国数据安全法》第27条、第45条
处罚措施	该大药房数据分析师涉嫌侵犯公民个人信息罪被温州公安机关依法 刑事拘留 ，现案件还在进一步办理中。同时，温州公安机关对该公司处 罚款110万元 ，对该大药房直接负责的主管人员处 罚款10万元 。

案例51：珠晖某医院未履行数据安全保护义务，被依法追究法律责任！



通报信息	
通报来源：珠晖公安 通报时间：2023.12	
案由	2023年12月15日，民警对辖区某医院网络安全管理、数据安全保护、网络应急预案检查时，发现该医院的档案系统使用弱口令，且长时间没有更换密码，导致敏感信息面临较大泄露风险，无法有效保障数据安全。
处罚依据	《中华人民共和国数据安全法》第27条、第45条第一款
处罚措施	珠晖公安分局给予该医院行政警告处罚。

案例52：衡阳某公司因未履行网络数据安全义务被行政罚款



通报信息	通报来源：网信衡阳 通报时间：2024.4
案由	衡阳市网信办经核查发现，某科技公司在衡阳从事软件业务开发工作，因开发应用的网站数据库存在未授权访问漏洞，泄露了公民的个人信息。该公司在开展数据处理活动时未建立健全全流程数据安全管理制度，未组织开展数据安全教育培训，未采取相应的技术措施和其他必要措施保障数据安全，造成公民个人信息泄露。
处罚依据	《中华人民共和国数据安全法》第45条
处罚措施	衡阳市网信办对该科技公司作出 责令改正，予以警告，并处10万元的行政罚款。

案例53：南昌某集团未履行数据安全保护义务，向境外传输大量数据被处罚



通报信息	通报来源：网信南昌 通报时间：2024.5
案由	接上级网信部门通报，南昌某集团有限公司所属IP疑似被黑客远程控制，频繁与境外通联，向境外传输大量数据。经过立案调查、现场勘验、远程勘验（采样技术分析）、笔录问询等工作，查明： 1.该公司未履行数据安全保护义务，未采取相应的技术措施和其他必要措施保障数据安全，所属的服务器遭境外黑客攻击并植入可获取服务器文件管理权限和命令执行权限的木马程序，大量数据疑似泄露或被窃取，相关行为违反了《中华人民共和国数据安全法》第二十七条规定；2.该公司开展数据处理活动未加强风险监测，在发现数据安全漏洞风险和事件时未采取补救措施，未履行风险监测、补救处置等义务，相关行为违反了《中华人民共和国数据安全法》第二十九条规定。
处罚依据	《中华人民共和国数据安全法》第27条、第29条、第45条
处罚措施	南昌市网信办对该公司处以警告、罚款10万元，对直接负责的主管人员处以罚款2万元的行政处罚。

案例54：甘肃甘州公安查处6起酒店行业未履行数据安全保护义务案



通报信息	通报来源：甘州公安 通报时间：2024.6
案由	甘州分局网安大队在工作中发现，张掖市某酒店管理服务有限公司等6家酒店，网络数据管理系统均存在数据泄漏的风险，未履行好数据安全保护义务，严重影响公民个人信息安全。
处罚依据	《中华人民共和国数据安全法》
处罚措施	甘州分局对6家酒店依法给予行政处罚，责令立即 整改 。

案例55：长沙某公司未履行网络数据安全义务被行政处罚



合规社
DATA COMPLIANCE

通报信息	通报来源：网信长沙 通报时间：2024.7
案由	2024年6月，湖南长沙某企业网络信息系统数据安全保护、应急处置、风险评估等制度不健全，存在高危风险。
处罚依据	《中华人民共和国数据安全法》
处罚措施	长沙市委网信办对该企业及相关责任人分别作出 罚款5万元和1万元 的行政处罚， 并责令整改 。

合规社

案例56：衡山县一家医院未履行数据安全保护义务被行政处罚



通报信息	通报来源：网信衡山 通报时间：2024.8
案由	衡山县某医院未履行数据安全保护义务，违反了《中华人民共和国数据安全法》第二十七条、第二十九条之规定。
处罚依据	《中华人民共和国数据安全法》第27条、第29条、第45条
处罚措施	衡山县网信办对该医院作出 责令整改，给予警告 ，并处 罚款5万元 的行政处罚。

案例57：湖南省网信办对某信息公司未履行数据安全保护义务作出行政处罚



通报信息	通报来源：网信湖南 通报时间：2024.10
案由	湖南省互联网信息办公室在工作中发现，湖南某信息技术有限公司未落实网络安全等级保护制度，未采取相应的技术措施和其他必要措施保障数据安全，系统存在未授权访问漏洞，网络安全日志大量缺失，严重损害数据安全。
处罚依据	《中华人民共和国数据安全法》《湖南省网络安全和信息化条例》
处罚措施	湖南省互联网信息办公室对该公司 责令改正，给予警告 ，并处对该公司、主管人员和直接责任人员分别罚款 五万元、二万元和一万元 的行政处罚。

案例58：商丘市网信办对某学校未履行数据安全保护义务作出行政处罚



通报信息	通报来源：网信商丘 通报时间：2024.10
案由	商丘市互联网信息办公室在工作中发现，属地某学校运营的“阅卷系统”存在XSS跨站脚本攻击和SQL注入漏洞，且未建立数据安全管理制度，未组织数据安全教育培训，未采取相应技术措施保障数据安全，未对其数据处理活动开展风险监测和定期风险评估，存在系统数据泄露风险，违反了《中华人民共和国数据安全法》第二十七条、第二十九条之规定。
处罚依据	《中华人民共和国数据安全法》第29条、第45条第一款
处罚措施	2024年10月22日，商丘市互联网信息办公室对该学校作出 责令改正，给予警告 的行政处罚。

案例59：郑州市某互联网信息服务有限公司未建立健全全流程数据安全管理制度



通报信息	通报来源：网信郑州 通报时间：2024.10
案由	经调查核实，郑州市某互联网信息服务有限公司在数据库中配置增加了远程登录空口令账户，导致黑客利用该空口令账户成功登录数据库，并窃取了数据库中的数据，被窃取的数据包含姓名、身份证号、手机号、邮箱地址等敏感信息。该公司在网络安全意识方面淡薄，未建立健全全流程数据安全管理制度，未采取相应的技术措施和其他必要措施保障数据安全，造成部分敏感数据泄露。
处罚依据	《中华人民共和国数据安全法》第27条、第45条
处罚措施	郑州市网信办对该互联网信息服务公司作出 责令改正，给予警告 ，并处人民币 5万元罚款 的行政处罚。

案例60：郑州市某科技有限公司未对企业重要数据进行分级分类管理



通报信息	通报来源：网信郑州 通报时间：2024.10
案由	经调查核实，郑州市某科技有限公司缺乏网络安全意识，没有正确配置数据库，导致数据库存在未授权访问漏洞。攻击者通过漏洞登录数据库，查看、下载数据，导致敏感数据泄露。该公司系统访问日志功能未开启、重要的通联日志留存不足六个月，数据库系统配置不当，存在未授权访问漏洞，在网络安全管理方面存在缺失，未能按照《数据安全法》要求对企业重要数据进行分级分类管理，系统日志存储时未对用户个人敏感信息进行脱敏处理，存在安全风险。
处罚依据	《中华人民共和国数据安全法》第27条、第45条
处罚措施	郑州市网信办对该科技公司作出 责令改正，给予警告 ，并处人民币 5万元罚款 行政处罚。

案例61：重庆市网信办对未履行网络数据安全保护义务公司作出罚款行政处罚



通报信息	通报来源：网信重庆 通报时间：2024.12
案由	经查，重庆某网络科技有限公司未履行网络安全、数据安全保护义务，存在未建立完善相关制度规范，未明确相应管理机构，未采取相应的技术措施和其他必要措施保障数据安全，存在网络数据泄露风险，同时存在未经授权的访问和未按法规要求留存相关网络日志等违法情形，违反了《中华人民共和国网络安全法》和《中华人民共和国数据安全法》。
处罚依据	《中华人民共和国数据安全法》
处罚措施	重庆市网信办对该公司作出 责令改正，给予警告 ，并处 五万元罚款 的行政处罚，对直接主管人员和其他责任人员分别处以一万元罚款处罚。

案例62：重庆某科技公司未按法规要求留存网络日志，未启用数据审计被处罚



通报信息	
通报来源：网信九龙坡 通报时间：2025.2	
案由	根据上级部门移交线索，九龙坡区网信办在重庆市网信办的指导下，依法对属地存在网络数据安全违法行为的某科技公司作出行政处罚。经查，该公司未履行网络安全、数据安全保护义务，存在未建立完善相关制度规范，未采取相应技术措施和其他必要措施保障数据安全，未按法规要求留存网络日志，同时存在数据库服务未做远程访问限制、未启用数据审计、默认管理员账号弱口令和数据库数据泄露的情形。
处罚依据	《中华人民共和国数据安全法》第45条
处罚措施	九龙坡区网信办对该公司作出责令 限期改正 ，给予行政 警告 ，并处 5万元罚款 的行政处罚。

案例63：萍乡某机构查询系统存在重大泄露风险，未履行数据安全保护义务



通报信息	通报来源：江西网警 通报时间：2025.2
案由	2025年2月，江西省萍乡市公安局网安部门巡查发现，某机构查询系统存在重大泄露风险，极易被不法分子利用。调查发现，该机构为图方便，未按规定将手持终端采集的数据导入专网处理。其在授权某供应商后当起了“甩手掌柜”。供应商更是将网络数据安全底线抛之脑后，未设置任何技术防护措施。涉事机构未履行数据安全保护义务。
处罚依据	《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》
处罚措施	江西省萍乡市公安局网安部门对该公司予以警告处罚并责令限期整改。萍乡市委网信办联合公安机关对属地有关部门启动约谈问责程序，要求全面排查系统数据安全隐患。

案例64-65：邵东公安依照《数据安全法》对两家单位作出处罚



通报信息	通报来源：邵东公安 通报时间：2025.3
案由	3月13日，邵东市公安局网络安全保卫大队民警开展日常执法检查时，发现辖区内两家单位疑似存在数据泄露风险，立即组织人员开展进一步调查核实。经查，该两家单位没有制定数据安全管理制度和操作规程，没有对单位员工开展正规的数据安全教育培训，没有采取必要的数据安全技术措施，用户个人信息数据存在泄露风险，其行为违反了《中华人民共和国数据安全法》第二十七条之规定。
处罚依据	《中华人民共和国数据安全法》第27条、第45条
处罚措施	邵东市公安局对未履行数据安全保护义务的这两家单位依法予以行政警告处罚。

案例66：海西州某公司办公OA系统未采取技术措施和其他必要措施保障数据安全



通报信息	通报来源：网信青海 通报时间：2025.3
案由	青海省互联网信息办公室依法对海西州某公司存在的网络数据安全违法行为进行行政处罚，开出青海省首张网络数据安全“罚单”。青海省互联网信息办公室针对有关问题线索充分调查取证，依法查明海西州某公司存在不履行网络安全、数据安全保护义务行为，其办公OA系统未采取技术措施和其他必要措施保障数据安全，存在未授权访问漏洞，造成企业部分数据泄露。
处罚依据	《中华人民共和国数据安全法》第45条第一款
处罚措施	青海省互联网信息办公室对该公司作出 责令改正，给予警告，并处5万元罚款 的行政处罚，对直接主管人员和其他责任人员分别处以 1万元罚款 处罚。



案例67：海南某网络科技有限公司相关系统未采取技术措施和其他必要措施保障数据安全

通报信息	通报来源：网信海南 通报时间：2025.5
案由	海南省互联网信息办公室调查证实，海南某网络科技有限公司存在不履行网络安全义务、数据安全保护义务行为，其相关系统未采取技术措施和其他必要措施保障数据安全，存在未授权访问漏洞，造成部分数据泄露，损害数据安全。
处罚依据	《中华人民共和国数据安全法》
处罚措施	海南省互联网信息办公室对该公司 责令改正 ，给予警告，并处以人民币 五万元罚款 的行政处罚。

案例68：江西某新型材料集团未履行数据安全保护义务，致视频监控数据被境外黑客窃取



通报信息	通报来源：网信鹰潭 通报时间：2025.6
案由	某新型材料集团有限公司所属IP向境外多个IP传输数据，行为异常。经过立案调查、现场勘验、远程勘验（采样技术分析）、笔录问询等工作。查明：该公司未采取相应的技术措施和其他必要措施保障数据安全，未在开展数据处理活动时加强数据安全缺陷、漏洞等风险监测，导致其所属的视频监控系统多次被境外黑客组织登录并窃取视频监控数据，相关行为违反了《中华人民共和国数据安全法》第二十七条、第二十九条规定。
处罚依据	《中华人民共和国数据安全法》第27条、第29条；《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规
处罚措施	鹰潭市网信办责令该公司 限期改正 ，并给予 警告 。

案例69：北京某科技公司相关系统未采取技术措施和其他必要措施保障数据安全



通报信息	通报来源：网信北京 通报时间：2025.6
案由	北京某科技公司在开展业务过程中，因技术人员缺乏数据安全保护意识，未对后台业务系统的接口配置访问控制和身份认证等安全措施，导致该系统存在未授权访问漏洞，使储存于其中的姓名、身份证号、手机号等个人信息数据暴露于互联网，并被境外IP访问窃取。该公司未依法履行数据安全保护义务，未建立健全全流程数据安全管理制度，相关系统未采取技术措施和其他必要措施保障数据安全，造成部分个人信息数据遭窃取，违反《中华人民共和国数据安全法》第二十七条规定。
处罚依据	《中华人民共和国数据安全法》第27条、第45条
处罚措施	北京市网信办对北京某科技公司作出警告，并处五万元罚款的行政处罚。

案例70：成都市某互联网企业未采取相应的技术措施和其他必要措施保障数据安全



通报信息	通报来源：网信成都 通报时间：2025.7
案由	成都市某互联网企业所属信息系统疑似发生数据泄露。经调查核实，该企业存储大量消费金融领域个人敏感信息的MySQL数据库3306端口存在弱口令漏洞，且未建立健全全流程数据安全管理制度，未采取相应的技术措施和其他必要措施保障数据安全。
处罚依据	《中华人民共和国数据安全法》第27条、第45条
处罚措施	成都市互联网信息办公室给予该企业警告处罚，并处15万元罚款。

案例71：成都市某增值电信企业未健全网络安全和数据安全管理制度



通报信息	通报来源：网信成都 通报时间：2025.7
案由	成都市某增值电信企业所属信息系统疑似发生数据泄露。经调查核实，该企业存储个人敏感信息的相关信息系统ElasticSearch数据库9200端口存在未授权访问漏洞，且日志配置文件未配置日志服务，未健全网络安全和数据安全管理制度。
处罚依据	《中华人民共和国数据安全法》第27条、第45条
处罚措施	成都市互联网信息办公室给予该企业警告处罚，并处5万元罚款。

案例72：衡山某未履行数据安全保护义务，导致医疗信息被泄露



通报信息	通报来源：网信衡山 通报时间：2025.7
案由	2025年3月14日，经巡查发现：衡山县中医医院疑似医疗信息泄露。经核实：衡山县中医医院体检系统MySQL数据库服务存在弱口令漏洞，并且该服务映射到公网地址（***.**.***.**）的****端口，可从中获取相关医疗信息。当事人对信息系统开展数据处理活动未建立健全全流程数据安全管理制度，未采取相应的技术措施和其他必要措施，保障数据安全。
处罚依据	《中华人民共和国数据安全法》第27条、第29条、第45条
处罚措施	衡山县互联网信息办公室拟对当事人作出责令改正，给予警告，并处五万元罚款的行政处罚。

案例73：河南某校未设置访问控制、安全认证等技术措施致个人信息数据泄露



通报信息	通报来源：公安部网安局 通报时间：2025.9
案由	2025年3月，不法分子在境外网上兜售舞钢市某学校个人信息数据。河南公安机关网安部门查明，相关数据泄露源头为该校智慧刷卡计费系统。由于该系统存在高危漏洞且数据未采取加密存储，系统未设置访问控制、安全认证等技术措施，导致系统数据被犯罪嫌疑人网络攻击窃取，且该校在委托第三方公司处理业务数据和个人信息时，未在合同中明确接收方的数据安全保护义务并监督其履约。
处罚措施	当地公安机关依法对该校予以 行政处罚并责令限期改正 。犯罪嫌疑人已依法另案处理。

案例74：安徽某电子商务公司旅客购票信息泄露，未制定网络安全管理制度和个人信息保护制度



通报信息	通报来源：公安部网安局 通报时间：2025.9
案由	2025年5月，安徽合肥某电子商务有限公司旗下网站内的旅客购票信息遭泄露。安徽公安机关网安部门查明，由于该公司网络和数据安全保护意识薄弱，未制定网络安全管理制度和个人信息保护制度，未开展等级保护工作，未按规定要求留存网络日志数据，未采取技术防护措施，未及时处置系统漏洞风险，导致相关数据被犯罪嫌疑人批量爬取。
处罚措施	当地公安机关依法对该公司予以 行政处罚并责令限期改正 。犯罪嫌疑人已依法另案处理。

案例75：湖南某科技股份有限公司数据存在泄露安全风险，未建立数据安全管理制度



通报信息	通报来源：网信中国 通报时间：2025.9
案由	湖南某科技股份有限公司数据存在泄露安全风险案。该企业内网数据库相关数据存在泄露安全风险。经查，该企业内网数据库存在未授权访问漏洞和弱口令漏洞，某软件研发工程师为工作便利，将合作项目中掌握的大量用户数据拷贝至企业内网数据库，并打开企业内网的公共互联网访问端口，导致内网数据库相关数据暴露在互联网上。该企业未依法履行网络安全、数据安全保护义务，未建立网络安全和数据安全管理制度，涉事系统未采取技术措施和其他必要措施保障数据安全，存在数据泄露安全风险，违反《网络安全法》《数据安全法》《网络数据安全管理条例》等法律法规规定。
处罚措施	属地网信办依法 责令其改正，并予以警告、罚款处罚。

案例76：北京某公司未依法履行数据安全保护义务，造成部分个人信息数据遭窃取



通报信息	通报来源：网信北京 通报时间：2025.6
案由	北京某有限公司在开展业务过程中，为方便系统测试，将ES数据库的9200端口对外开放且未限制访问，导致ES数据库存在未授权访问漏洞，使储存于其中的姓名、手机号等个人信息数据暴露于互联网，并被境外IP访问窃取。该公司数据安全保护意识淡薄，未依法履行数据安全保护义务，未建立健全全流程数据安全管理制度，相关系统未采取技术措施和其他必要措施保障数据安全，造成部分个人信息数据遭窃取，违反《中华人民共和国数据安全法》第二十七条规定。
处罚依据	《中华人民共和国数据安全法》第27条、第45条
处罚措施	北京市网信办对北京某有限公司作出警告，并处五万元罚款的行政处罚。

案例77：张家界市网信办对某公司未履行数据安全保护义务作出行政处罚



通报信息	通报来源：网信湖南 通报时间：2025.9
案由	经调查核实，武陵源区某公司现有网络安全防护极为薄弱，存在的弱口令漏洞可被外部攻击者利用，从而获取用户敏感信息，造成数据安全隐患风险。
处罚依据	《中华人民共和国数据安全法》
处罚措施	张家界市网信办依法对该公司立案调查， 责令改正 ，并作出 警告 处罚。

相应法条



《中华人民共和国数据安全法》第27条

开展数据处理活动应当依照法律、法规的规定，建立健全全流程数据安全管理制度，组织开展数据安全教育培训，采取相应的技术措施和其他必要措施，保障数据安全。

《中华人民共和国数据安全法》第29条

开展数据处理活动应当加强风险监测，发现数据安全缺陷、漏洞等风险时，应当立即采取补救措施；发生数据安全事件时，应当立即采取处置措施，按照规定及时告知用户并向有关主管部门报告。

《中华人民共和国数据安全法》第33条

从事数据交易中介服务的机构提供服务，应当要求数据提供方说明数据来源，审核交易双方的身份，并留存审核、交易记录。

《中华人民共和国数据安全法》第35条

公安机关、国家安全机关因依法维护国家安全或者侦查犯罪的需要调取数据，应当按照国家有关规定，经过严格的批准手续，依法进行，有关组织、个人应当予以配合。

《中华人民共和国数据安全法》第45条

开展数据处理活动的组织、个人不履行本法第二十七条、第二十九条、第三十条规定的数据安全保护义务的，由有关主管部门责令改正，给予警告，可以并处五万元以上五十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以上十万元以下罚款；拒不改正或者造成大量数据泄露等严重后果的，处五十万元以上二百万元以下罚款，并可以责令暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上二十万元以下罚款。

违反国家核心数据管理制度，危害国家主权、安全和发展利益的，由有关主管部门处二百万元以上一千万元以下罚款，并根据情况责令暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。



PART . 02

适用《网络安全法》的 行政处罚案例

案例78：南昌市网信办依法对属地某有限公司作出行政处罚



通报信息	通报来源：网信南昌 通报时间：2023.6
案由	南昌市高新区某有限公司所属IP疑似被黑客远程控制，并频繁对外发起网络攻击。2023年4月17日，南昌市网信办决定开展立案调查。经过现场勘验、远程勘验（采样技术分析）、笔录问询等工作，查明：1.该企业未履行网络安全保护义务，未对运营的网络及信息系统开展网络安全等级保护测评等相关工作，大量工业控制设备的操作系统感染了新型计算机病毒；2.该企业未及时处置系统漏洞、计算机病毒、网络攻击、网络侵入等安全风险，所属网络持续对内对外发起大规模网络攻击，导致产生危害网络安全的后果。该企业的相关行为违反了《中华人民共和国网络安全法》第二十一条、第二十五条的规定。
处罚依据	《中华人民共和国网络安全法》第59条
处罚措施	2023年6月6日，南昌市网信办对该企业作出 罚款5万元 、对直接负责的主管人员作出 罚款1万元 的行政处罚。

案例79：江西某陶瓷公司不履行网络安全保护义务案



通报信息	通报来源：江西网警 通报时间：2024.4
案由	2023年8月，江西省景德镇市某陶瓷公司网站遭不法分子入侵，被篡改成赌博网站。经查，该公司网站于2017年弃用后无人管理，且技术防护措施不到位，导致网站被不法分子篡改。此外，该公司还存在未按规定制定内部安全管理制度和操作规程、未按规定采取防范危害网络安全行为的技术措施、未按规定办理联网备案手续等问题。
处罚依据	《中华人民共和国网络安全法》第21条、第59条；《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》第12条、第23条
处罚措施	江西省景德镇市公安局责令该陶瓷公司 限期整改 ，并给予 警告 。

案例80：江西某供应链管理公司不履行网络安全保护义务案



通报信息	通报来源：江西网警 通报时间：2024.4
案由	2023年1月，江西某供应链管理公司运维管理的货运平台遭网络攻击，网站后台数据被篡改，公司转入平台的货款被盗，相关数据存在泄露风险。 经查，该公司平台存在弱口令等安全漏洞，且公司内部网络安全管理制度不健全，未履行网络安全保护义务，未采取防范计算机病毒和网络攻击、网络侵入等危害网络安全行为的技术措施。
处罚依据	《中华人民共和国网络安全法》第21条、第59条
处罚措施	江西省鹰潭市公安局责令该供应链管理公司 限期整改 ，并给予 警告 。

案例81：江西某科技公司不履行网络安全保护义务案



通报信息	通报来源：江西网警 通报时间：2024.4
案由	2023年3月，江西某科技公司服务器被不法分子入侵控制，用于实施违法犯罪活动。经查，该公司未按规定制定内部安全管理制度和操作规程，未采取防范计算机病毒和网络攻击、网络侵入等危害网络安全行为的技术措施。
处罚依据	《中华人民共和国网络安全法》第21条、第59条
处罚措施	江西省赣州市于都县公安局责令该科技公司 限期整改 ，并给予 警告 。

案例82：江西某技工学校不履行网络安全保护义务案



通报信息	通报来源：江西网警 通报时间：2024.4
案由	2023年10月，江西省吉安市公安局工作发现，当地某技工学校网站遭黑客攻击控制。经查，该学校未按规定制定内部网络安全管理制度和操作规程，未确定网络安全负责人，未采取防范计算机病毒和网络攻击、网络侵入等危害网络安全行为的技术措施，未按规定留存相关的网络日志。
处罚依据	《中华人民共和国网络安全法》第21条、第59条
处罚措施	江西省吉安市公安局责令该技工学校 限期整改，并给予警告。

案例83：江西某电子科技有限公司不履行网络安全保护义务案



通报信息	通报来源：江西网警 通报时间：2024.4
案由	2023年6月，江西省抚州市某电子科技有限公司邮箱被黑客攻击控制并向外发送钓鱼邮件。经查，该公司因业务需要，搭建了新旧两套邮件服务器，新邮件服务器启用后，旧邮件服务器并未关闭，长期处于失管状态，导致被不法分子入侵利用。此外，该公司还存在未按规定留存网络日志的问题。
处罚依据	《中华人民共和国网络安全法》第21条、第59条
处罚措施	江西省抚州市公安局责令该电子科技有限公司 限期整改，并给予警告。

案例84：衡阳某公司因未履行网络数据安全义务被行政处罚



通报信息	通报来源：网信衡阳 通报时间：2024.4
案由	衡阳市网信办巡查时发现某网站为赌博网站。经调查发现该网站首页遭受篡改，点击首页页面可以跳转到境外博彩网站。网站负责人对网站未履行网络安全主体责任，疏于网站管理，未采取防范网络攻击、网络侵入等危害网络安全行为的技术措施导致网站被非法篡改，发布了涉赌违法信息。
处罚依据	《中华人民共和国网络安全法》第59条
处罚措施	衡阳市网信办责令该网站注销备案号，并给予行政警告。

案例85：江西某协会不履行网络安全保护义务案



通报信息	通报来源：江西网警 通报时间：2024.4
案由	2023年11月，南昌市公安局东湖分局工作发现，江西省某协会门户网站被不法分子网络攻击入侵，非法植入博彩网站链接。经查，该协会未履行网络安全保护义务，未采取防范计算机病毒和网络攻击、网络侵入等危害网络安全行为的技术措施。
处罚依据	《中华人民共和国网络安全法》第21条、第59条
处罚措施	南昌市公安局东湖分局对该协会给予警告，并处罚款。

案例86：江西某银行不履行个人信息保护义务案



通报信息	通报来源：江西网警 通报时间：2024.4
案由	2023年1月，南昌市公安局红谷滩分局在日常检查工作中发现，江西某银行多个APP存在超范围收集公民个人信息的违法行为。 经查，该银行APP存在未公开收集、使用个人信息规则，未明示收集、使用个人信息的目的、方式和范围，未经用户同意收集、使用个人信息，以及违反必要原则，收集与其提供服务无关的个人信息等违法行为。
处罚依据	《中华人民共和国网络安全法》第41条、第64条
处罚措施	南昌市公安局红谷滩分局责令该银行 限期改正，给予警告，并处罚款。

案例87：江西某职业学院不履行网络安全保护义务案



通报信息	通报来源：江西网警 通报时间：2024.4
案由	2023年11月，江西省九江市公安局八里湖分局工作发现，九江市某职业学院官网被不法分子网络攻击入侵，并植入非法链接。 经查，该学院未履行网络安全保护义务，未落实网络安全保护责任，接到公安机关情况通报后，未启动应急预案，采取相应的补救措施，未按照规定向有关主管部门报告。
处罚依据	《中华人民共和国网络安全法》第21条、第25条、第59条
处罚措施	江西省九江市公安局八里湖分局责令该职业学院 限期整改 ，并给予 警告 。

案例88：江西某快递营业厅不履行网络安全保护义务案



通报信息	通报来源：江西网警 通报时间：2024.4
案由	2023年4月，江西省新余市公安局渝水分局工作发现，当地某快递营业厅业务计算机被不法分子植入木马病毒，非法窃取计算机内存储的快递信息。 经查，该营业厅负责人网络安全意识不强，店内用于打印物流订单信息的计算机未安装任何计算机病毒防范软件，导致该业务计算机遭受网络攻击，致使部分客户信息泄露。
处罚依据	《中华人民共和国网络安全法》第21条、第59条
处罚措施	江西省新余市公安局渝水分局责令该快递营业厅 限期整改 ，并给予 警告 。

案例89：乌恰县某公司未履行网络安全保护义务，多次被网信部门通报但未彻底整改



通报信息	通报来源：网信克州 通报时间：2024.6
案由	乌恰县某公司数据库存在弱口令漏洞，攻击者可利用该漏洞窃取相关信息并获取管理权限，存在信息泄露隐患。该公司未履行网络安全保护义务，多次被网信部门通报但未彻底整改。
处罚依据	《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》
处罚措施	网信部门给予该公司行政警告并责令其限期改正。

案例90：克州某科技有限公司未履行网络安全保护义务，致其网站页面跳转赌博网站



通报信息	通报来源：网信克州 通报时间：2024.6
案由	克州某科技有限公司未履行网络安全保护义务，致其网站页面跳转赌博网站。
处罚依据	《中华人民共和国网络安全法》《新疆维吾尔自治区网络安全管理条例》
处罚措施	网信部门责令该公司 限期整改 。

案例91：湖南某网络信息公司不履行网络信息安全管理义务被行政处罚



通报信息	通报来源：网信长沙 通报时间：2024.7
案由	2024年1月9日，“湖南***网络信息有限公司”未有效履行平台主体责任，对用户发布内容审核不严，导致所运营APP“***交友”用户发布色情引流信息，且公司在限期内不积极整改。
处罚依据	《中华人民共和国网络安全法》
处罚措施	岳麓区网信办对该公司及主管人员胡某、直接责任人陈某分别予以 二十万元、二万元、二万元的行政处罚罚款 。

案例92：商丘市某医疗机构未履行网络安全保护义务案



通报信息	通报来源：网信商丘 通报时间：2024.10
案由	商丘市互联网信息办公室接到案件转办线索，属地某医疗机构未制定内部安全管理制度，没有定期开展网络漏洞扫描，OA办公系统存在多项安全隐患，导致系统出现容易造成个人信息和数据泄漏的安全漏洞，且未及时处置相关网络安全风险，违反了《中华人民共和国网络安全法》第二十一条、第二十五条之规定。
处罚依据	《中华人民共和国网络安全法》第21条、第25条、第59条第一款
处罚措施	2024年6月20日，商丘市互联网信息办公室依据《中华人民共和国网络安全法》第五十九条第一款规定，对该单位作出 责令整改，给予警告 的行政处罚。

案例93：江西某企业因安全防护措施存在重大隐患，疏于防护被依法查处



通报信息	通报来源：江西网警 通报时间：2025.4
案由	2025年2月，江西赣州公安网安部门在日常监督检查中发现，辖区内某企业业务系统存在高危漏洞，暴露在外的公网IP主机被植入挖矿病毒并被不法分子远程控制。为消除隐患，公安网安部门立即开展应急处置，与企业技术人员紧密配合，紧急排查了企业内部100余台主机设备，运用多种检测措施快速定位到被控终端，并在第一时间进行了证据固定和溯源分析。调查发现，该企业的安全防护措施存在重大隐患：暴露无防公网服务器“裸奔”运行，未设置任何防护；防护失能杀毒软件过期半年未更新，失去了最基本的防病毒功能；权限滥行员工可随意访问核心数据库，管理权限失控。
处罚依据	《中华人民共和国网络安全法》第21条
处罚措施	公安网安部门对该企业依法 作出处罚，并责令其限期整改 。同时，要求该单位全面排查系统安全隐患，切实落实网络安全防护措施，确保不再发生类似问题。

案例94：贵港市某国有企业未履行网络安全保护义务，引发网络安全事件



通报信息	通报来源：网信贵港 通报时间：2025.5
案由	贵港市网信办在工作中发现，贵港市某国有企业未履行网络安全保护义务，引发网络安全事件。贵港市某国有企业内部办公平台存在安全漏洞，被黑客攻击植入木马，引发网络安全事件。经查，该企业未依法采取防范计算机病毒和网络攻击、网络侵入等危害网络安全行为的技术措施，未严格履行网络安全保护义务，违反了《中华人民共和国网络安全法》相关规定。
处罚依据	《中华人民共和国网络安全法》
处罚措施	贵港市网信办依据相关法律法规，对该企业作出 责令改正，给予警告 的行政处罚。

案例95：郑州市某公司未履行网络安全保护义务，引发网络安全事件



通报信息	通报来源：网信郑州 通报时间：2025.5
案由	经调查，郑州市某公司在网络安全方面意识淡薄，未建立健全网络安全等级保护制度，其网络办公系统存在部分未选择记录日志功能、防火墙未禁用高危端口、未对账户进行重命名、未及时修复漏洞隐患、未对数据库加密处理、应用程序版本过低等9个问题，境外不法分子利用该系统存在的漏洞，上传恶意标语，引发网络安全事件，造成严重恶劣影响，违反《网络安全法》第二十一条规定，违法情节严重。
处罚依据	《中华人民共和国网络安全法》第21条、第59条
处罚措施	郑州市网信办对该公司作出 责令改正，给予警告 ，并处人民币 三万元罚款 的行政处罚。

案例96：鹰潭某机关单位网络安全工作责任制落实不力，违规委托第三方运营新媒体账号



通报信息	通报来源：网信鹰潭 通报时间：2025.6
案由	巡查发现，某机关单位长期委托不具备运营资质的第三方运营微信视频和抖音视频账号。经过调查取证、现场问询等工作，查明：该机关单位委托第三方的审批与监管存在漏洞，导致其政务新媒体信息安全防护方面存在缺陷、内容质量与导向存在风险，相关行为违反了《互联网政务应用安全管理规定》第二十五条规定。
处罚依据	《中华人民共和国网络安全法》
处罚措施	鹰潭市网信办依据《中华人民共和国网络安全法》，联合市委宣传部依法对该机关单位分管领导、主管人员及直接责任人员开展约谈，并责令限期改正。

案例97：鹰潭某科技公司未履行网络安全保护义务，致所属IP被黑客远控对外发起攻击



通报信息	
通报来源：网信鹰潭 通报时间：2025.6	
案由	监测发现，某科技有限公司所属IP频繁对外发起SMB服务通联，疑似为爆破攻击行为。经过立案调查、现场勘验、远程勘验（采样技术分析）、笔录问询等工作，查明：该公司未采取防范计算机病毒和网络攻击等危害网络安全行为的有效技术措施，未及时处置计算机病毒、网络攻击等安全风险，所属终端感染木马病毒，持续对外发起网络攻击，相关行为违反了《中华人民共和国网络安全法》第二十一条规定。
处罚依据	《中华人民共和国网络安全法》第21条；《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规
处罚措施	鹰潭市网信办对该公司网络安全工作主管人员和直接责任人员开展约谈，并责令限期改正。

案例98：成都某科技公司购票管理系统未落实网络安全防护要求，数据发生泄露



通报信息	通报来源：网信成都 通报时间：2025.7
案由	四川网安部门在工作中发现，成都某科技公司开发的购票管理系统因未落实网络安全防护要求，致使系统内部分数据发生泄露，被不法分子利用实施违法犯罪活动。 经查，该公司作为涉案信息系统的开发主体及实际运营单位，负有网络安全保护工作的法定职责，但未依法履行《中华人民共和国网络安全法》规定的网络安全保护义务，未落实网络安全等级保护制度，未采取必要的技术防护措施，最终引发数据泄露。
处罚依据	《中华人民共和国网络安全法》
处罚措施	四川公安网安部门已依法对涉事企业及直接责任人作出行政处罚。

案例99：成都市某商贸企业OA系统未采取防范计算机病毒和网络攻击、网络入侵



通报信息	通报来源：网信成都 通报时间：2025.7
案由	成都市某商贸企业OA系统被境外黑客篡改并张贴政治标语。经调查核实，该企业OA系统未采取防范计算机病毒和网络攻击、网络入侵等危害网络安全行为的技术措施，且未制定内部管理制度和操作规程，未制定网络安全事件应急预案，导致OA系统遭受网络入侵，登录页面被篡改并传播，造成不良影响。
处罚依据	《中华人民共和国网络安全法》第21条、第25条、第59条
处罚措施	成都市互联网信息办公室对该公司处以 2.5万元罚款 ，对相关网络安全责任人处以 5千元罚款 。

案例100：克州某科技有限公司未履行网络安全保护义务，致其IP地址所对应主机被木马程序控制



通报信息	通报来源：网信克州 通报时间：2025.8
案由	克州某信息技术有限公司未履行网络安全保护义务，致其IP地址所对应主机被木马程序控制，存在数据泄露隐患。
处罚依据	《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》
处罚措施	网信部门责令该公司 限期整改 。

案例101：克州某科技有限公司未履行网络安全保护义务，致其IP地址所对应主机被木马程序控制



通报信息	通报来源：网信克州 通报时间：2025.8
案由	工作发现，克州抖音账号“阿图什某融媒体中心”擅自使用新闻媒体名称，误导公众，扰乱网络传播秩序。
处罚依据	《中华人民共和国网络安全法》《互联网用户账号信息管理规定》
处罚措施	网信部门依据责令该账号持有人限期更改账号名称并开展 警示教育 。

案例102：南昌市网信办依法对某医疗机构作出行政处罚



通报信息	通报来源：网信南昌 通报时间：2025.8
案由	近日，接上级网信部门通报，南昌市某医疗机构所属IP疑似被黑客远程控制，并频繁与恶意域名进行通联。20257月3日，南昌市网信办决定开展立案调查。经过现场勘验、远程勘验（采样技术分析）、笔录问询等工作。查明：该医疗机构未履行网络安全保护义务，未采取技术措施防范危害网络安全的行为，导致所运营和使用的网络感染了木马病毒、与境外网站发生通联行为。近日，接上级网信部门通报，南昌市某医疗机构所属IP疑似被黑客远程控制，并频繁与恶意域名进行通联。违反了《中华人民共和国网络安全法》第二十一条、第二十五条的规定。
处罚依据	《中华人民共和国网络安全法》第21条、第25条、第59条
处罚措施	8月11日，南昌市网信办对该医疗机构作出警告的行政处罚。

案例103：新疆某科技公司门户网站及开发运维的8个网站子页面被篡改涉赌违法信息



通报信息	通报来源：网信中国 通报时间：2025.9
案由	新疆某互联网科技有限公司网页篡改案。网信部门工作发现，该企业门户网站及开发运维的8个网站子页面被篡改涉赌违法信息。经查，该企业上述网站存在安全缺陷和漏洞，相关网页源代码php文件被恶意篡改，出现涉赌违法信息。事件发生时，网站管理员休假不在岗，网站处于无人管理状态。该企业作为网络产品、服务提供者，未及时发现其开发的网站存在安全缺陷和漏洞，未立即采取补救措施，未按规定及时告知用户并向主管部门报告，违反《网络安全法》相关规定。
处罚依据	《中华人民共和国网络安全法》
处罚措施	属地网信办已依法责令其改正，并予以警告处罚。

案例104：广东某科技股份有限公司网页篡改，未采取必要技术措施保障网络安全



通报信息	通报来源：网信中国 通报时间：2025.9
案由	广东某科技股份有限公司网页篡改案。网信部门工作发现，该企业用于业务审批等的办公协作平台登录页面被篡改为违法有害内容。经查，该企业涉事系统存在任意文件上传漏洞，遭受勒索软件攻击，该企业当天发现后仅重装系统，未修复系统漏洞。其后，攻击者利用该漏洞上传远程控制木马，将登录页面篡改为违法有害内容。该企业未依法履行网络安全保护义务，未采取必要技术措施保障网络安全，未及时修复系统漏洞，造成网页篡改后果，违反《网络安全法》相关规定。
处罚依据	《中华人民共和国网络安全法》
处罚措施	属地网信办已依法责令其改正，并予以警告、罚款处罚。



PART . 03

适用《网数条例》《个人信息保护法》及其它的行政处罚案例

案例105：鄂尔多斯市某国有企业在网站公示人员名单时未进行匿名化处理



通报信息	通报来源：网信鄂尔多斯 通报时间：2025.2
案由	鄂尔多斯市属国有企业的网站存在个人信息泄露安全风险，经查该单位在网站公示人员名单时，将人员姓名、身份证号等个人敏感信息未进行匿名化处理，造成个人信息泄露安全风险。
处罚措施	鄂尔多斯市委网信办依法对该单位相关责任人进行 约谈 ，要求该单位严格落实《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》要求，立即开展风险隐患排查 整改 ，加强网络数据和个人信息保护。

案例106：鄂尔多斯某单位网络安全工作责任落实不到位，涉事信息系统未经网络安全风险评估上线运行



通报信息	通报来源：网信鄂尔多斯 通报时间：2025.2
案由	监测发现，某市直部门的信息系统存在弱口令高危漏洞，经查该单位网络安全工作责任落实不到位，涉事信息系统未经网络安全风险评估上线运行，网络安全管理制度和操作规程不规范，网络安全责任不明晰，导致系统带病运行，造成严重网络安全隐患。
处罚措施	鄂尔多斯市委网信办依法对该单位相关责任人进行约谈，要求该单位严格落实网络安全工作责任制，立即开展网络安全风险隐患排查整改，全面梳理本单位网络资产，建立完善网络安全管理制度，明晰责任人，切实维护单位信息系统网络安全和数据安全。

案例107：山东适用《网络数据安全管理条例》典型案例



通报信息	通报来源：公安部网安局、山东网警 通报时间：2025.7
案由	山东威海公安网安部门在日常工作中发现，辖区某科技公司作为某单位网站的运维单位，缺少必要的网络安全防护措施，存在重大安全隐患。
处罚依据	《网络数据安全管理条例》第十六条规定“网络数据处理者为国家机关、关键信息基础设施运营者提供服务，或者参加其他公共基础设施、公共服务系统建设、运行、维护的，应当依照法律、法规的规定和合同约定履行网络数据安全保护义务，提供安全、稳定、持续的服务”。
处罚措施	威海公安网安部门依法责令该单位 改正 ，并予以行政处罚。

案例108：重庆适用《网络数据安全管理条例》典型案例



通报信息	通报来源：公安部网安局、重庆网警 通报时间：2025.7
案由	近日，重庆公安网安部门在日常网络安全巡查中发现，某单位系统平台缺少必要的数据安全防护措施，导致部分数据暴露在互联网上，存在较大安全风险隐患，相关网络数据运营者也未依法履行数据安全保护义务。
处罚依据	《网络数据安全管理条例》第十五条规定“国家机关委托他人建设、运行、维护电子政务系统，存储、加工政务数据，应当按照国家有关规定经过严格的批准程序，明确受托方的网络数据处理权限、保护责任等，监督受托方履行网络数据安全保护义务”。
处罚措施	重庆公安网安部门依法责令该单位 改正 ，并对该系统承建方予以行政处罚。

案例109：公安网安部门依法对某人工智能服务科技有限公司予以行政处罚



通报信息	通报来源：国家网络安全通报中心 通报时间：2025.9
案由	公安网安部门在“护网—2025”专项工作中发现，某主营业务为对外提供人工智能模型训练基础数据（算力）的科技有限公司，在处理人脸等生物识别类敏感个人信息前，未按《个人信息保护法》有关规定进行个人信息保护影响评估。
处罚依据	《中华人民共和国个人信息保护法》
处罚措施	属地公安机关对该公司依法予以行政处罚，并 责令整改 。

案例110：公安网安部门依法查处迪奥（上海）公司未依法履行个人信息保护义务案



通报信息	
通报来源：国家网络安全通报中心 通报时间：2025.9	
案由	2025年5月，多家媒体报道法国时尚消费品牌迪奥发生数据泄露事件，中国大陆地区用户也陆续收到迪奥官方警示短信。对此，公安网安部门组织对迪奥（上海）公司依法开展行政调查。经查，迪奥（上海）公司存在三项违法事实：一是未通过数据出境安全评估、订立个人信息出境标准合同或通过个人信息保护认证，违规向法国迪奥总部传输用户个人信息。二是向法国迪奥总部提供用户个人信息前，未向用户充分告知其个人信息境外接收方的处理方式，未取得用户“单独同意”。三是未对收集的个人信息采取加密、去标识化等安全技术措施。
处罚依据	《中华人民共和国个人信息保护法》
处罚措施	属地公安机关对迪奥（上海）公司依法予以行政处罚。



案例111：贵州某公司微信小程序未依法履行个人信息处理者法定义务，超范围收集个人信息

通报信息

通报来源：网信贵州 | 通报时间：2025.8

案由

贵州某公司微信小程序未依法履行个人信息处理者法定义务，超范围收集个人信息。

处罚措施

网信部门依法作出**警告**的行政处罚，并责令其全面深入**整改**。

案例112：贵州某科技公司人脸识别系统未依法履行个人信息处理者法定义务



通报信息	通报来源：网信贵州 通报时间：2025.8
案由	贵州某科技公司人脸识别系统未依法履行个人信息处理者法定义务，未建立健全个人信息安全事件应急预案、用户信息保护等相关管理制度，存在个人信息泄露风险。
处罚措施	网信部门依法作出警告的行政处罚，并责令其全面深入整改。

案例113：贵州某公司履行主体责任不到位，网站平台存在多个高危漏洞和信息泄露风险



通报信息	通报来源：网信贵州 通报时间：2025.8
案由	某公司履行主体责任不到位，网站平台存在多个高危漏洞和信息泄露风险，经有关部门提醒后仍整改不到位。
处罚措施	网信部门依法作出警告的行政处罚，并责令其全面深入整改。

案例114： 贵州某汽车销售公司履行主体责任不到位， 未采取必要的网络安全防范措施



通报信息	通报来源： 网信贵州 通报时间： 2025.8
案由	某汽车销售公司履行主体责任不到位， 未采取必要的网络安全防范措施， 公司网络监控系统被植入木马文件。
处罚措施	网信部门依法作出警告的行政处罚， 并责令其全面深入整改。

案例115：贵州某物流信息公司未履行网络安全保护义务，门户网站被攻击插入非法信息



通报信息	通报来源：网信贵州 通报时间：2025.8
案由	某物流信息有限公司未履行网络安全保护义务，门户网站被攻击插入非法信息。
处罚措施	网信部门依法作出警告的行政处罚，并责令其全面深入整改。

案例116：云南公安机关侦办的某科技公司APP数据泄露，导致大量公民个人信息泄露



通报信息	通报来源：公安部网安局 通报时间：2025.9
案由	2025年4月，云南公安机关网安部门集中开展侵犯公民个人信息打击整治工作，打掉一批侵犯公民信息的犯罪团伙，查明部分公民个人信息数据泄露源头为云南某科技有限公司开发的“通讯录”APP。经查，该公司因内部管理混乱，缺乏用户身份信息核对机制，对公民信息数据未尽到保护责任，保护措施不力，导致大量公民个人信息泄露，被犯罪嫌疑人非法获取并贩卖。
处罚措施	当地公安机关已依法对该公司和实际负责人予以行政处罚并责令 限期改正 。犯罪嫌疑人已依法另案处理。

案例117：贵州公安机关侦办的某政务服务体系未采取技术防护措施被网络攻击案



通报信息	通报来源：公安部网安局 通报时间：2025.9
案由	2025年5月，贵州某单位政务服务体系遭网络攻击，被涉诈犯罪嫌疑人利用，造成群众财产损失400余万元。贵州公安机关网安部门查明该系统运营者、承建方、运维方等未落实网络安全主体责任，未采取防范计算机病毒和网络攻击、网络侵入等危害网络安全行为的技术措施，未采取监测、记录网络运行状态、网络安全事件的技术措施，未按规定留存网络日志，未及时处置系统漏洞等安全风险，造成严重后果。
处罚措施	当地政府部门已依法对该单位直接负责的主管人员和其他直接责任人给予处分，当地公安机关已依法对系统承建方、运维方等予以行政处罚并责令 限期改正 。犯罪嫌疑人已依法另案处理。

案例118：江苏公安机关侦办的某短信平台未采取技术防护措施被网络攻击案



通报信息	通报来源：公安部网安局 通报时间：2025.9
案由	2025年5月，江苏苏州吴江某公司建设的短信群发系统被攻击冒用，并发送诈骗短信27000余条。江苏公安机关网安部门查明因相关短信群发平台未进行等保备案测评，未采取技术防护措施，导致被犯罪嫌疑人攻击控制，短信服务被冒用滥发。
处罚措施	当地公安机关已依法对该系统建设运维方予以行政处罚并责令 限期改正 。犯罪嫌疑人已依法 另案处理 。

案例119：浙江某科技公司数据被窃取，未采取技术措施和其他必要措施保障数据安全



通报信息	通报来源：网信中国 通报时间：2025.9
案由	浙江某科技股份有限公司数据被窃取案。网信部门工作发现，该企业FTP系统相关数据被窃取。经查，该企业为方便共享、打印系统文件，将涉事系统设置为允许匿名访问，并设置云服务器安全组规则不生效，长期存在未授权访问漏洞，导致涉事系统相关数据被窃取。该企业未依法履行网络安全、数据安全保护义务，涉事系统未采取技术措施和其他必要措施保障数据安全，造成数据被窃取后果，违反《网络安全法》《数据安全法》《网络数据安全管理条例》等法律法规规定。
处罚措施	属地网信办依法 责令其改正，并予以警告、罚款处罚。

案例120：重庆某科技公司数据被窃取，未采取技术措施和其他必要措施保障数据安全



通报信息	通报来源：网信中国 通报时间：2025.9
案由	重庆某科技公司数据被窃取案。该企业用于汽车租赁服务的“OA信息系统”相关数据被窃取。经查，该企业涉事系统3306端口开放MySQL数据库服务，未设置用户密码，存在弱口令漏洞，导致涉事系统相关数据被先后窃取159次。该企业未依法履行网络安全、数据安全保护义务，涉事系统未采取技术措施和其他必要措施保障数据安全，造成数据被窃取后果，违反《网络安全法》《数据安全法》《网络数据安全管理条例》等法律法规规定。
处罚措施	属地网信办依法 责令其改正，并予以警告、罚款处罚。

案例121：广东某保险代理公司数据被窃取，未采取技术措施和其他必要措施保障数据安全



通报信息	通报来源：网信中国 通报时间：2025.9
案由	广东某保险代理有限公司数据被窃取案。该企业提供保险代理服务的后台系统相关数据被窃取。经查，该企业涉事系统存在越权遍历访问漏洞，攻击者可通过遍历URL ID的方式批量获取数据，且该企业购买的云防火墙服务已过期，未按照规定留存相关网络日志，导致涉事系统相关数据被窃取。该企业未依法履行网络安全、数据安全保护义务，涉事系统未依法留存相关网络日志，未采取技术措施和其他必要措施保障数据安全，造成数据被窃取后果，违反《网络安全法》《数据安全法》《网络数据安全管理条例》等法律法规规定。
处罚措施	属地网信办依法 责令其改正，并予以警告、罚款处罚。

案例122：湖南某科技股份有限公司数据存在泄露安全风险，未履行数据安全保护义务



通报信息	通报来源：网信中国 通报时间：2025.9
案由	湖南某科技股份有限公司数据存在泄露安全风险案。该企业内网数据库相关数据存在泄露安全风险。经查，该企业内网数据库存在未授权访问漏洞和弱口令漏洞，某软件研发工程师为工作便利，将合作项目中掌握的大量用户数据拷贝至企业内网数据库，并打开企业内网的公共互联网访问端口，导致内网数据库相关数据暴露在互联网上。该企业未依法履行网络安全、数据安全保护义务，未建立网络安全和数据安全管理制度，涉事系统未采取技术措施和其他必要措施保障数据安全，存在数据泄露安全风险，违反《网络安全法》《数据安全法》《网络数据安全管理条例》等法律法规规定。
处罚措施	属地网信办依法 责令其改正，并予以警告、罚款处罚。

案例123：浙江某科技公司运营的App提供深度合成服务未按规定进行安全评估



通报信息	
通报来源：网信中国 通报时间：2025.9	
案由	浙江某科技有限责任公司运营的App提供深度合成服务未按规定进行安全评估案。网信部门工作发现，该企业运营的App提供AI换脸服务未按规定进行安全评估。经查，该企业运营的App是一款深度合成类服务产品，提供视频换脸、图片换脸、照片舞动配音等图片处理功能，用户可对上传图片、视频中的人物进行换脸，但未按规定落实安全评估要求，相关深度合成内容也未作显著标识，存在较大安全风险，违反《互联网信息服务深度合成管理规定》《生成式人工智能服务管理暂行办法》《互联网信息服务算法推荐管理规定》《具有舆论属性或社会动员能力的互联网信息服务安全评估规定》等规定。
处罚措施	网信部门已依法责令移动应用程序分发平台依规依约对该App予以下架处置。

案例124：北京某科技有限公司运营的App超范围收集个人信息案



通报信息	通报来源：网信中国 通报时间：2025.9
案由	北京某科技有限公司运营的App超范围收集个人信息案。网信部门工作发现，该企业运营的App违反必要原则，收集与其提供的服务无关的个人信息。经查，该企业开发的App在用户未使用任何功能情况下，后台运行时收集上传用户应用程序安装、卸载信息。用户使用上传AI头像等功能时，调用非必要存储权限。相关行为超出了实现个人信息处理目的最小必要范围，违反《网络安全法》《个人信息保护法》《网络数据安全管理条例》等法律法规。
处罚措施	属地网信办已依法责令其改正，并予以警告、罚款处罚。

案例125：上海某科技有限公司违法违规收集人脸信息案



通报信息	通报来源：网信中国 通报时间：2025.9
案由	上海某科技有限公司违法违规收集人脸信息案。网信部门工作发现，该企业运营的自动售货机存在违法违规收集人脸信息等问题。经查，该企业运营的自动售货机在用户支付环节存在未经同意收集人脸信息等问题，同时该企业存在未建立个人信息保护影响评估制度、相关系统存在SQL注入高危漏洞等问题，违反《网络安全法》《个人信息保护法》《网络数据安全条例》等法律法规规定。
处罚措施	属地网信办已依法责令其改正，并予以警告处罚。

案例126：山东某医学检验公司数据泄露，未采取技术措施和其他必要措施保障数据安全



通报信息	通报来源：网信中国 通报时间：2025.9
案由	山东某医学检验有限公司数据泄露案。该企业某系统相关数据被搜索引擎爬虫爬取。经查，涉事系统开启目录浏览功能，存在目录遍历和未授权访问漏洞，未正确配置防火墙入侵防护策略，未按照规定留存相关网络日志。相关搜索引擎爬虫通过遍历请求爬取了网站组织架构和文件，导致系统相关数据泄露。该企业未依法履行网络安全、数据安全保护义务，涉事系统未依法留存相关网络日志，未采取技术措施和其他必要措施保障数据安全，造成数据泄露后果，违反《网络安全法》《数据安全法》《网络数据安全管理条例》等法律法规规定。
处罚措施	属地网信办依法 责令其改正，并予以警告、罚款处罚。

加入合规社知识星球

向上生长、迭代认知、共享优质内容资源

1000位
星球成员



20位
星球嘉宾



19个
内容专栏



1200+
内容更新



3000+
可下载内容



人脸识别

AIGC安全合规

隐私政策

安全审计

个保合规审计

数据安全每日一说

数据安全自查

个人信息保护

数据资产合规

大模型备案

GDPR

APP、小程序合规

数据安全成熟度

数据交易合规

算法备案

数据安全评估

ISO

数据跨境

数据安全应急

PIA

国家标准

DPO

安全合规意识

行业
报告

经验
分享

标准
图解

制度
模板

评估
工具

案例
整理

一图
读懂

数保
资讯

政策
汇编

解决
方案

课件
教材

互动
问答

249元/年，平均每天0.5元

扫码加入知识星球



合规社

【数据安全合规社区】知识星球

专注于数据安全和个人信息保护的资源和知识集散地。知识星球提供专业的合规指导、教育图解材料、工具模板和服务、最新法规信息、最佳实践、旨在帮助组织或个人理解并遵守数据安全合规的法律法规，助力操作和业务流程的安全合规性。



欢迎关注



合规社公众号



合规社知识星球



加入合规社社群